PRESTI

Contrat de collaboration commerciale

et d'intéressement aux résultats

entre

Benjamin FILIOT

créateur et propriétaire exclusif de Presti

et

Alexandre MESROUA

partenaire commercial indépendant

Intéressement aux résultats : **90 % Benjamin / 10 % Alexandre**

Commission d'apport : **10 % à 20 %** selon les paliers de l'article 6

Presti appartient à Benjamin FILIOT seul, à titre perpétuel. Aucune part, aucun droit sur l'entreprise.

Version du 8 septembre 2026 — projet à faire relire avant signature

Note de lecture — à lire avant de signer

Rédigé avec l'aide d'une IA. **Ce n'est pas un avis juridique.** À faire relire par un expert-comptable ou un avocat. Ce contrat **annule et remplace** l'accord de fondateurs du 6 août 2026 et le contrat du 6 septembre 2026.

Ce qui change par rapport à la version précédente :

- L'intéressement passe de 20 % à **10 %** (Benjamin 90 %). Alexandre gagne donc nettement moins *à volume faible*.
- En contrepartie, la commission d'apport devient **progressive de 10 % à 20 %** : elle récompense la performance réelle, et non la présence. Elle monte s'il apporte des clients prouvés, et s'il finance lui-même l'acquisition.
- La propriété perpétuelle de Presti par Benjamin est écrite noir sur blanc (article 2), ainsi que le fait qu'il en a seul supporté tous les frais.
- Les comptes créés pour Presti (LinkedIn, publicité, vidéos) **appartiennent à Presti** — article 9. C'est le point le plus souvent oublié : sans cette clause, celui qui part emporte l'audience.

Trois points de vigilance :

- **Requalification en salariat.** Un partenaire sans part, rémunéré pour son travail commercial, ressemble à un salarié s'il reçoit des ordres, des horaires ou des sanctions. L'article 4 l'organise en indépendant ; le comportement au quotidien doit y correspondre.
- **Statut.** Alexandre doit pouvoir facturer (micro-entreprise « prestation de services commerciaux »). Sans statut, aucun versement n'est possible.
- **Acceptation.** Passer de 20 % à 10 % d'intéressement est une baisse importante. Présentez la logique : moins de fixe, plus de performance. S'il refuse, la négociation porte sur les seuils des paliers, pas sur la propriété de l'entreprise.

Les mentions en **orange** sont à compléter avant signature.

Entre les soussignés

Monsieur Benjamin FILIOT, né le [date] à [lieu], demeurant [adresse], entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN [SIREN], créateur, exploitant et propriétaire exclusif de Presti, ci-après « **Benjamin** » ou « **le Propriétaire** »,

d'une part,

Monsieur Alexandre MESROUA, né le [date] à [lieu], demeurant [adresse], [entrepreneur individuel — SIREN … / en cours d'immatriculation], ci-après « **Alexandre** » ou « **le Partenaire** »,

d'autre part, ci-après ensemble « les Parties ».

Article 1 — Objet et préambule

Presti est un logiciel en ligne destiné aux artisans du bâtiment en France : réponse aux demandes de devis en moins d'une minute, relances, chiffrage, facturation, site vitrine et plateforme de contact à la marque de chaque artisan.

Alexandre collabore au développement commercial de Presti depuis le 5 août 2026. Le présent contrat fixe le cadre de cette collaboration : il intervient en qualité de partenaire commercial indépendant, sans participation au capital ni pouvoir de décision, et perçoit en contrepartie de son travail un intéressement aux résultats et une commission progressive sur les clients qu'il apporte.

Article 2 — Genèse, financement et propriété de Presti

2.1 Origine

Presti est né de l'idée de Benjamin FILIOT. Il en a seul défini le concept, le positionnement, les fonctionnalités et la marque ; il en a seul assuré la conception, le développement, l'hébergement, la mise en production et l'exploitation. Aucune autre personne n'a participé à sa création.

2.2 Financement

Benjamin FILIOT a supporté, seul et sur ses fonds propres, l'intégralité des dépenses engagées pour Presti depuis son origine : hébergement, bases de données, services d'intelligence artificielle, envoi d'emails et de notifications, noms de domaine, dépôt de la marque, comptes de développeur des magasins d'applications, outils, frais juridiques et comptables, et toute autre dépense d'exploitation. Alexandre reconnaît n'avoir engagé aucune dépense pour Presti et n'avoir apporté aucun bien, aucune somme d'argent, aucun matériel ni aucun droit.

2.3 Propriété exclusive et perpétuelle

Presti — la marque et tout signe distinctif, les noms de domaine, le code source et toutes ses évolutions, les bases de données, les contenus, les comptes de service, la clientèle, les contrats et les revenus — est et demeure la **propriété exclusive de Benjamin FILIOT**. Cette propriété est perpétuelle : elle ne prendra fin qu'au décès de Benjamin FILIOT, où elle sera transmise à ses seuls héritiers ou aux personnes qu'il aura désignées.

Alexandre reconnaît expressément qu'il n'a et n'aura **aucun droit** sur Presti : aucune part, aucune action, aucun droit de vote, aucun droit de propriété intellectuelle, aucun droit sur la clientèle ou sur les revenus autres que ceux que le présent contrat lui accorde. Il renonce à toute prétention à ce titre, de son vivant comme au décès de Benjamin FILIOT, et s'interdit d'invoquer une association, une société créée de fait, une copropriété ou une contribution qui lui ouvrirait un droit sur l'entreprise.

Si Benjamin FILIOT constitue une société pour exploiter Presti, il en détiendra la totalité du capital. Cette constitution n'ouvre aucun droit à Alexandre.

Article 3 — Définitions

- **Chiffre d'affaires encaissé :** les sommes hors taxes effectivement encaissées au titre de Presti sur une période, nettes des remboursements, rétrofacturations et frais de la plateforme de paiement.
- **Coûts directs :** les dépenses d'exploitation de Presti (hébergement, intelligence artificielle, emails et notifications, domaines, outils, plateformes de dématérialisation, frais bancaires, assurances, frais juridiques et comptables) et la Commission d'apport de l'article 6.
- **Résultat distribuable :** le Chiffre d'affaires encaissé de la période diminué des Coûts directs de la même période. S'il est négatif, il est reporté avant tout intéressement.
- **Client apporté prouvé :** un client payant dont l'origine est établie par le système d'attribution de l'article 7 (lien d'apport, empreinte posée par le serveur) ou par la confirmation du client lui-même. Un client seulement déclaré par Alexandre n'est pas un Client apporté prouvé tant qu'il n'a pas été validé par Benjamin.
- **Client actif :** un Client apporté prouvé dont l'abonnement est en cours et à jour de paiement au dernier jour de la Période.
- **Période :** le mois civil.

Article 4 — Rôles et indépendance

4.1 Le Propriétaire

Benjamin dirige seul Presti : produit, technique, conformité, prix, offres, conditions générales, partenariats, et toute décision relative à l'entreprise. Il encaisse les revenus, règle les Coûts directs et tient les comptes.

4.2 Le Partenaire

Alexandre a la charge du développement commercial : prospection, création et animation des comptes et contenus de Presti (LinkedIn, réseaux, publicité, vidéos), démonstrations, signature des clients aux conditions fixées par le Propriétaire, relation commerciale, remontée des retours clients. Il exerce en toute indépendance : il organise librement son temps, ses horaires, ses lieux et ses méthodes, avec ses propres moyens, sans lien de subordination. Les objectifs sont indicatifs.

4.3 Limites du mandat

Alexandre vend aux prix et conditions en vigueur, avec les documents validés par le Propriétaire. Il ne consent aucune remise, aucun délai, aucune fonctionnalité ni aucun engagement non prévus sans accord écrit ; il ne signe aucun contrat et ne contracte aucune dette au nom de Presti. Il respecte les obligations légales de la prospection (RGPD, opposition au démarchage, information précontractuelle, règles des plateformes) et ne promet que ce que le produit fait réellement à la date de la promesse.

4.4 Consultation

Le Propriétaire consulte Alexandre, sans être lié par son avis, sur les prix, les offres, les supports commerciaux et les canaux de prospection. Alexandre est informé des évolutions du produit qui modifient ce qu'il peut promettre.

Article 5 — Intéressement aux résultats : 90 % / 10 %

5.1 Principe

En contrepartie de son travail, Alexandre perçoit un intéressement égal à **10 % du Résultat distribuable** de chaque Période. Les **90 %** restants reviennent à Benjamin. Cet intéressement est une rémunération contractuelle ; il ne confère aucun droit sur Presti, son capital ou ses actifs.

5.2 Calcul et versement

1. Au plus tard le 10 de chaque mois, Benjamin établit le relevé de la Période écoulée (Chiffre d'affaires encaissé, Coûts directs détaillés, Commission d'apport, taux applicable et son palier, Résultat distribuable, intéressement), accompagné des justificatifs. Le relevé est produit automatiquement par le Poste de contrôle de Presti.
2. Alexandre dispose de trente jours pour le contester par écrit ; passé ce délai, il est réputé accepté.
3. Alexandre adresse une facture du montant dû (intéressement + commission) ; Benjamin la règle par virement sous quinze jours.
4. Aucun intéressement n'est dû tant que le Résultat distribuable cumulé depuis le 5 août 2026 est négatif.

5.3 Réserve

Benjamin peut conserver dans la trésorerie de Presti une partie du Résultat distribuable. La part d'Alexandre sur les sommes réservées lui reste acquise et lui est versée au plus tard dans les six mois, ou immédiatement à la fin du contrat.

Article 6 — Commission d'apport progressive : 10 % à 20 %

6.1 Principe

En plus de l'intéressement, Alexandre perçoit une commission sur le Chiffre d'affaires encaissé auprès de chaque **Client apporté prouvé**, au taux déterminé chaque mois selon les paliers ci-dessous.

6.2 Paliers

Le taux est fonction du nombre de Clients actifs apportés prouvés au dernier jour de la Période :

Clients actifs apportés prouvés	Taux de base	Avec investissement personnel (art. 6.3)
de 1 à 9	10 %	15 %
de 10 à 24	15 %	20 %
25 et plus	**20 %**	20 % (plafond atteint)

Le taux ne peut en aucun cas dépasser **20 %**. Il s'applique à l'ensemble du Chiffre d'affaires encaissé de la Période auprès des Clients apportés prouvés, et non aux seuls clients du dernier palier.

6.3 Majoration pour investissement personnel

Le taux est majoré de **cinq points** (dans la limite de 20 %) pour toute Période au cours de laquelle Alexandre a engagé, sur ses fonds propres, au moins **[100 €]** de dépenses d'acquisition au bénéfice de Presti (publicité, création de contenus, outils de prospection, production vidéo). Ces dépenses sont justifiées par des factures à son nom, transmises avec sa facture mensuelle, et ne lui sont pas remboursées : la majoration en est la contrepartie.

Ces dépenses restent à sa charge et à sa libre initiative : Alexandre n'est jamais tenu d'investir, et Benjamin ne peut le lui imposer.

6.4 Révision du taux

Le taux est recalculé au premier jour de chaque Période. Un palier atteint est conservé tant que le nombre de Clients actifs ne passe pas sous le seuil pendant deux Périodes consécutives, afin qu'une variation ponctuelle ne fasse pas varier la rémunération d'un mois sur l'autre.

6.5 Durée du droit à commission

La commission est due **[pendant toute la durée de l'abonnement du Client apporté prouvé]** tant que le contrat est en vigueur. Après la fin du contrat (article 12.2), elle reste due pendant **[douze]** mois, au taux du dernier palier atteint, sur les Clients apportés prouvés avant la date de fin, puis s'éteint. Elle n'est pas due en cas de fin pour manquement grave (article 12.3).

6.6 Exclusions et reprises

- Les clients arrivés par le site, le référencement, le bouche-à-oreille non sollicité, le Propriétaire ou un partenariat conclu par lui ne sont pas des Clients apportés.
- Un client résilié puis revenu plus de six mois après n'est pas un Client apporté au titre de sa seconde souscription, sauf nouvelle attribution.
- Les remboursements, impayés et rétrofacturations sont déduits automatiquement de la base de calcul de la Période où ils surviennent, ainsi que la commission déjà versée qui s'y rapporte.

Article 7 — Preuve de l'apport

7.1 Le système d'attribution

Presti met à la disposition d'Alexandre un lien d'apport personnel. Lorsqu'un artisan suit ce lien puis s'inscrit, le serveur pose et vérifie une empreinte signée qui rattache l'inscription à Alexandre : l'apport est alors dit prouvé. Cette preuve est établie par le système et ne peut être créée à la main par aucune des Parties.

7.2 Déclaration à défaut de preuve

À défaut de preuve automatique, Alexandre peut déclarer un apport dans le registre, avec une pièce justificative (échange daté, message, enregistrement), avant la souscription du client ou dans les trente jours qui suivent. Une déclaration ne vaut jamais preuve.

7.3 Confirmation par le client et vérification

Chaque artisan indique à son inscription comment il a connu Presti. Cette réponse, que le Partenaire ne peut pas modifier, est confrontée à chaque apport déclaré. Le Poste de contrôle établit en outre, pour chaque apport, un relevé d'indices factuels (concordance des dates, activité réelle du compte, provenance technique, validité du numéro SIRET, résiliation ou remboursement précoce). Ces éléments éclairent la décision de Benjamin ; ils ne la remplacent pas.

7.4 Décision et contestation

Benjamin valide, conteste ou refuse chaque apport déclaré, par une décision motivée et journalisée, notifiée à Alexandre. En cas de désaccord persistant sur l'origine d'un client, les Parties tranchent de bonne foi au vu des éléments ; à défaut d'accord, le client est réputé apporté pour moitié et la commission est réduite de moitié pour ce client.

7.5 Fraude

Toute inscription provoquée artificiellement pour déclencher une commission — compte fictif, artisan complaisant sans activité réelle, inscription réalisée par Alexandre lui-même ou par un proche, contournement du système d'attribution — constitue un manquement grave au sens de l'article 12.3 et donne lieu au remboursement intégral des commissions correspondantes.

Article 8 — Frais et transparence

Chaque Partie supporte ses propres frais de fonctionnement. Les Coûts directs de Presti sont réglés par Benjamin et déduits selon l'article 5. Alexandre n'engage aucune dépense au nom de Presti sans accord écrit ; les dépenses qu'il choisit d'engager sur ses fonds propres relèvent de l'article 6.3.

Alexandre a un accès en lecture au tableau de bord des paiements (chiffre d'affaires encaissé, abonnements, remboursements), à ses relevés mensuels et au registre de ses apports. Il n'a accès ni à la comptabilité de l'entreprise (factures fournisseurs, taxes, cotisations, trésorerie), ni aux réglages, ni aux données des clients des artisans.

Article 9 — Comptes, contenus et audiences

Comptes, contenus et audiences créés pour Presti

Tout compte ouvert au nom ou pour le compte de Presti — réseaux sociaux, LinkedIn, comptes publicitaires, chaînes vidéo, listes de diffusion, comptes de prospection, outils — appartient à Presti, quelle que soit la personne qui l'a créé ou qui l'administre. Alexandre en est simple administrateur.

En conséquence : les identifiants et accès sont partagés avec Benjamin FILIOT **dès la création** du compte ; les contenus publiés (textes, visuels, vidéos) et les audiences constituées appartiennent à Presti ; à la fin du contrat, Alexandre restitue l'ensemble des accès sous sept jours, ne conserve aucune copie des listes de contacts et ne revendique aucun droit sur les audiences. Il ne peut ni fermer, ni renommer, ni transférer un compte sans l'accord écrit de Benjamin FILIOT.

Article 10 — Propriété intellectuelle des contributions

Alexandre cède à Benjamin, au fur et à mesure de leur création, les droits patrimoniaux sur ses contributions (supports commerciaux, textes, visuels, vidéos, scripts de prospection, listes de prospects, retours clients), pour le monde entier et la durée légale de protection, sans autre contrepartie que la rémunération des articles 5 et 6. Le registre des apports et son contenu appartiennent à Presti.

Article 11 — Loyauté, exclusivité, confidentialité

11.1 Exclusivité de segment

Pendant la durée du contrat, Alexandre s'interdit de créer, rejoindre, représenter ou aider, directement ou indirectement, une activité concurrente de Presti — un logiciel ou service destiné aux artisans du bâtiment en France pour la gestion des demandes, devis, factures, site ou relation client. Toute autre activité professionnelle lui reste libre dès lors qu'elle ne nuit pas à Presti et n'en utilise ni les actifs ni les informations.

11.2 Non-concurrence après la fin

Pendant [douze] mois après la fin du contrat, Alexandre s'interdit d'exercer l'activité définie au 11.1 en France et de solliciter les clients et prospects de Presti ou inscrits au registre à la date de fin. La commission post-contrat de l'article 6.5 en constitue la contrepartie.

11.3 Confidentialité

Alexandre garde confidentielles les informations non publiques de Presti (code, données clients, chiffres, méthodes, scripts, projets) pendant la durée du contrat et cinq ans après. Il n'en conserve aucune copie à la fin. Les données personnelles sont traitées conformément au RGPD.

Article 12 — Durée et fin

12.1 Durée

Le contrat prend effet au 5 août 2026 pour une durée indéterminée.

12.2 Fin à l'initiative d'une Partie

Chaque Partie peut y mettre fin par écrit avec un préavis de [un] mois. À la fin : restitution des accès et des comptes sous sept jours (article 9), versement de l'intéressement au prorata et des sommes réservées, maintien de la commission post-contrat de l'article 6.5.

12.3 Fin pour manquement grave

En cas de manquement grave — fraude à l'apport (article 7.5), violation de l'exclusivité, de la confidentialité ou des limites du mandat, détournement de clients, de comptes ou d'audiences, refus de restituer un accès, promesses non conformes au produit ayant causé un préjudice, abandon de l'activité sans préavis pendant plus de soixante jours — l'autre Partie met fin au contrat sans préavis après mise en demeure restée sans effet quinze jours. La commission post-contrat n'est alors pas due.

12.4 Caractère personnel

Le contrat est conclu en considération de la personne d'Alexandre : il ne peut céder ses droits ni se substituer un tiers. Benjamin peut le transférer à toute société qu'il détient.

Article 13 — Incapacité, décès

En cas d'incapacité durable ou de décès d'Alexandre, le contrat prend fin ; les sommes acquises à cette date sont versées à ses ayants droit, qui n'acquièrent aucun autre droit. En cas de décès de Benjamin, Presti est transmis à ses seuls héritiers ou ayants droit désignés, conformément à l'article 2.3 ; les sommes dues à Alexandre à cette date lui restent acquises et la poursuite du contrat relève de la décision des héritiers.

Article 14 — Litiges et dispositions générales

Les Parties recherchent une solution amiable. À défaut d'accord dans les trente jours suivant une notification écrite, elles recourent à un médiateur choisi ensemble, frais partagés par moitié ; si la médiation échoue dans les soixante jours, le litige est porté devant le tribunal compétent du domicile de Benjamin.

- Le présent contrat constitue l'intégralité de l'entente des Parties et remplace tout accord ou projet antérieur, notamment l'accord de fondateurs du 6 août 2026 et le contrat du 6 septembre 2026.
- Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux Parties ; les accords ponctuels de l'article 4.3 peuvent être donnés par messagerie, à condition d'être conservés.

- Si une clause est jugée nulle, les autres demeurent ; les Parties la remplacent par une clause d'effet équivalent.
- Contrat régi par le droit français, signable électroniquement, un exemplaire par Partie.

Fait à [ville], le [date], en deux exemplaires originaux.

Benjamin FILIOT — le Propriétaire	**Alexandre MESROUA — le Partenaire**
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »	Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Annexe A — Exemples de calcul

Hypothèses : abonnement Studio 59 € HT/mois ; Coûts directs hors commission ≈ 8 € par client et par mois. Chiffres indicatifs.

A.1 Cinq clients apportés prouvés, sans investissement personnel (taux 10 %)

Étape	Montant	Détail
Chiffre d'affaires encaissé	295,00 €	5 × 59 €
Commission d'apport (10 %)	− 29,50 €	versée à Alexandre
Autres Coûts directs	− 40,00 €	5 × 8 €
Résultat distribuable	225,50 €	
Benjamin (90 %)	202,95 €	69 % du chiffre d'affaires
Intéressement Alexandre (10 %)	22,55 €	
Total Alexandre	**52,05 €**	18 % du chiffre d'affaires

A.2 Douze clients, avec investissement personnel (taux 20 %)

Étape	Montant	Détail
Chiffre d'affaires encaissé	708,00 €	12 × 59 €
Commission d'apport (20 %)	− 141,60 €	palier 10-24 + majoration
Autres Coûts directs	− 96,00 €	12 × 8 €
Résultat distribuable	470,40 €	
Benjamin (90 %)	423,36 €	60 % du chiffre d'affaires
Intéressement Alexandre (10 %)	47,04 €	
Total Alexandre	**188,64 €**	27 % du chiffre d'affaires, ses frais de publicité à sa charge

Lecture : à faible volume, Alexandre gagne peu ; à trente clients apportés et prouvés, sa rémunération dépasse celle de l'ancien accord à 20 %. C'est l'effet recherché — la performance, pas la présence.

Annexe B — Avant de signer

- **Statut d'Alexandre** : micro-entreprise « prestation de services commerciaux », SIREN reçu.
- **Champs orange complétés** : identités, seuil d'investissement, durées (commission, préavis, non-concurrence).
- **Une seule formule** de durée de commission conservée à l'article 6.5.
- **Relecture** par un expert-comptable ou un avocat : requalification en salariat, validité de la non-concurrence, fiscalité de la phase micro.
- **Accès aux comptes** : identifiants LinkedIn, publicité et vidéo de Presti partagés avec Benjamin le jour de la signature (article 9).
- **Lien d'apport** remis à Alexandre et registre ouvert avant toute nouvelle prospection.
- **Alexandre a lu l'article 2** : Presti appartient à Benjamin seul, à titre perpétuel.